(عند أبيه نهارا) لانه وقت التصرف فى قضاء الحاجات وعمل الصنائع (ليؤدبه ويعلمه) لئلا يضيع حظه من ذلك وان عاد فاختار الآخر نقل اليه ثم ان اختار الاول رد اليه وهكذا أبدا كما يتبع ما يشتهيه من المأكول (واذا بلغت الانثى) المحضونة (سبعا) اى تم لها سبع سنين (كانت عند أبيها وجوبا الى أن تتزوج) لانه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت نظره ليأمن عليها من دخول النساء لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الانخداع ولانها اذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج (ويمنعها) الاب (ومن يقوم مقامه من الانفراد) لانها لا تؤمن على نفسها (ولا تمنع الام من زيارتها) ان لم يخف منها (ولا) تمنع (هى) اى البنت (من زيارة أمها ان لم يخف الفساد و) يكون (المجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا) يعنى صغيرا كان أو كبيرا لحاجته الى من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك (ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه و يصلحه) لان وجود من لا يصونه و يصلحه كعدمه فينتقل عنه الى من يليه

(كتاب الجنايات)

جمع جناية وهى لغة كل فعل وقع على وجه التعدى سواء كان على النفس أو المال (وهى) شرعا (التعدى على البدن بما يوجب قصاصا أو) يوجب (مالا) وتسمى أهل الشرع الجنايات على الاموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة واتلافا وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق (والقتل) وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن (ثلاثة أقسام أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولى) اى ولى الجناية (مخير) بين القصاص أو الدية على الاصح لان الدية أحد بدلى النفس بدليل انها تجب عينا فى كل موضع لا يمكن القصاص فيه فكانت احدى موجبى العمد لذلك (وعفوه) اى عفو ولى الجناية (مجانا) اى من غير أن يأخذ شيأ (أفضل) لقوله تعالى وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تعزير على جان بعد العفو فان اختار ولى الجناية القود أو عفا عن الدية دون القصاص فله أخذها والصلح على أكثر منها وان اختار الدية ابتداء تعينت فلو قتله بعد ذلك قتل به وان عفا مطلقا بأن لا يقيد بقصاص ولا دية فله الدية أو عفا على غير مال فله الدية أو عفا عن القود مطلقا ولو كان العفو فى الصور الثلاث عن يد الجانى أو رجله أو نحوهما فله الدية (وهو) اى العمد (أن يقصد الجانى من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما) اى بشئ (يغلب على الظن موته به) فلا قصاص بما لا يقتل غالبا وللعمد الذى يختص القود به تسع صور احداها أن يجرحه بما له نفوذ فى البدن كسكين وشوكة وعظم ولو كان الجرح صغيرا كشرط حجام أو فى غير مقتل الثانية أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط أو بما يغلب على الظن موته به من لت وحجر كبير ولو فى غير مقتل الثالثة أن يلقيه بزبية أسد ونحوها الرابعة أن يلقيه فى ما يغرقه أو نار ولا يمكنه التخلص فيموت وان أمكنه فيهما فهدر الخامسة أن يخنقه بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه ونحو ذلك السادسة أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا لزمن يموت فيه غالبا ولا يمكنه الطلب السابعة أن يسقيه سما لا يعلم به الثامنة أن يقتله بسحر يقتل غالبا التاسعة أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمدا (فلو تعمد جماعة قتل) شخص (واحد قتلوا جميعا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل) ولا يجب على الجميع مع العفو عن القصاص أكثر من دية واحدة على الاصح لان القتل واحد